法務部處分書　　113年度法義字第47號

申請人：郭○儀

郭○儀因移送管訓案件，經申請平復，本部處分如下：

主　　文

申請駁回。

事　　實

申請意旨略以:申請人郭○儀主張其於民國63年5月7日遭臺北縣警察局淡水分局（下稱淡水分局）逮捕後移送至臺灣警備總司令部職業訓導第三總隊(下稱職三總隊)第一隊管訓，同年7月借提至臺北看守所，於11個月後復移至職三總隊第一隊，直至66年7月結訓。申請人認遭移送管訓致其權益受損,於112年3月31日依法向本部申請平復。

理　　由

一、調查經過：

（一）本部以「郭○儀」為關鍵字查詢國家發展委員會檔案管理局之國家檔案資訊網查詢系統，查無申請人之相關卷宗資料。

（二）本部以「郭○儀」為關鍵字查詢國家人權博物館臺灣轉型正義資料庫，未查得相關資料，於112年5月12日經請國家人權博物館查詢，該館回復略以:「無同名。」

（三）本部於112年8月21日函請臺東縣成功戶政事務所提供申請人63年至66年於職三總隊之相關戶籍遷徙資料及其他相關資料(如受刑人（被告）入監通報聯單、出監證明書等)，該所函復檢送申請人之戶籍遷徙資料及遷徙登記申請書影本。

（四）本部於112年8月21日函請淡水分局提供申請人63年間遭逮

捕後移送管訓案件之相關資料，該局函復略以：「經查內政部警政署刑案資料系統網站，僅有郭君刑案資料（66 年），本案因年代已久無相關卷宗可諮且已超過保存年限，故無相關資料及檔案可供參閱」，並檢附郭君刑案資料 1 份。

（五）本部於 112 年 8 月 21 日函請內政部警政署提供申請人 63 年間遭逮捕後移送管訓案件相關資料，該署函復略以：「經查本署無相關檔存資料。」

（六）本部於 112 年 10 月 1 日查得申請人之前案簡列表、在監在押簡表、出入監紀錄表及少年前案紀錄表。

（七）本部於 112 年 10 月 4 日函請臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）提供 62 年度少偵字第 1679 號歷審卷宗及該案之裁判結果等紀錄，該署函復略以：「本署 62 年度少偵字第 1679 號卷宗已銷毀，未能查得該案裁判結果及執行情形。」

（八）本部於 112 年 10 月 20 日函請臺灣臺北地方法院提供 62 年度少偵字第 1679 號歷審卷宗及該案之裁判結果等紀錄，該院函復略以：「本院 62 年度訴字第 4547 號查無卷宗歸檔資料，亦查無判決結果，裁判原本係歸檔於臺灣臺北地方檢察署。」

（九）本部於 112 年 11 月 16 日函請屏東縣東港戶政事務所提供申請人 63 年至 66 年之戶籍遷徙資料及其他相關資料(如受刑人【被告】入監通報聯單、出監證明書等)，該所函復略以：「經查本轄琉球辦公室保存之 63 年至 66 年戶籍登記申請書及警總職訓總隊登記簿，均查無申請人相關資料。」

（十）本部於 112 年 12 月 15 日函請臺北地檢署提供 62 年度少偵字第 1679 號之起訴書、62 年度訴字第 4547 號裁判書、66 年度偵字第 21304 號起訴書、67 年度訴緝字第 145 號裁判書之正本或原本影本，該署函復略以：「本署 62 年度少偵字第 1679 號、

66 年度偵字第 21304 號、62 年度訴字第 4547 號、67 年度訴緝字第 145 號均查無相關案卷，單一窗口書類查詢最早年份僅到 75 年，故無法提供起訴書及裁判書類正本；另起訴書書類原本則因當時審檢尚未分隸，並未移交本署檔卷室保存，致無法提供。」

（十一） 本部於 112 年 12 月 15 日函請臺灣高等法院提供 67 年度上訴字第 1212 號刑事判決書之正本或原本影本，該院檢送判決抄本 1 件。

二、處分理由：

（一）**促進轉型正義條例（下稱促轉條例）第 6 條之 1 所稱「行政不法」，係指同條第 1 項所規定之「威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」**

1. 按威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，由促轉會依職權或申請確認不法，以平復行政不法。促轉會解散後，國家應辦理之轉型正義事項，依下列各款規定移交予各該中央主管機關辦理：平復司法不法、行政不法，與識別及處置加害者事項，由法務主管機關辦理，促轉條例第 6 條之 1 第 1 項及第 11 條之 2 第 1 項第 1 款分別定有明文。

2. 關於「自由民主憲政秩序」之意涵，及內涵之各項基本原則，司法院釋字第 499 號解釋理由書中有如下闡釋：「我國憲法雖未明定不可變更之條款，然憲法條文中，諸如：第一條所樹立之民主共和國原則、第二條國民主權原則、第二章保障人

民權利、以及有關權力分立與制衡之原則，具有本質之重要性，亦為憲法基本原則之所在。基於前述規定所形成之自由民主憲政秩序（參照現行憲法增修條文第 5 條第 5 項及本院釋字第 381 號解釋），乃現行憲法賴以存立之基礎，凡憲法設置之機關均有遵守之義務。」此一解釋足為理解促轉條例所定「自由民主憲政秩序」概念之依循。

3. 次按促轉條例第 1 條第 2 項規定，轉型正義應匡正之國家不法行為係「威權統治時期違反自由民主憲政秩序之行為與結果」；第 6 條之 1 第 1 項規定係「政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，因而須符合係「政府機關或公務員」所為之「侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，並同時是基於維護威權統治秩序本身，確立統治權威不容冒犯之地位，即「為達成鞏固威權統治之目的」而為之，方能確認為「行政不法」之範疇。

（二）申請人主張其遭移送管訓案件，尚乏足夠資料認有政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為

1. 按 44 年 10 月 24 日訂定發布之臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法第 3 條、第 6 條規定：「有左列各款行為之一者為流氓：一、非法擅組幫會，招徒結隊者。二、逞強持眾，要脅滋事，或佔據碼頭車站及其他場所勒收搬運費與陋規者。三、橫行鄉里欺壓善良或包攬訴訟者。四、不務正業，招搖撞騙，敲詐勒索，強迫買賣或包庇賭娼者。五、曾有擾亂治安之行為，未經自新，或自新後仍企圖不軌者。六、曾受徒刑或拘役之

刑事處分二次以上仍不悛改顯有危害社會治安之虞者。七、游蕩懶惰邪僻成性而有違警行為之習慣者。」、「依本辦法逮捕之流氓，合於刑法保安處分之規定者，軍司法機關於裁判時，應併宣付保安處分。其屬違警，而有違警罰法第二十八條之情形或曾有前科或違警處分而有妨害社會治安之虞者，送交相當處所施行矯正，或命其學習生活技能。」及 32 年 9 月 3 日國民政府公布並自 32 年 10 月 1 日施行之違警罰法第 28 條規定:「因游蕩或懶惰而有違警行為之習慣者，得加重處罰，並得於執行完畢後，送交相當處所，施以矯正或令其學習生活技能。」

2. 本件申請人遭移送管訓，如係適用臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法（即動員戡亂時期檢肅流氓條例、檢肅流氓條例之前身）及違警罰法之規定，即便後續違警罰法與檢肅流氓條例遭認定違憲（司法院釋字第 251 號、第 384 號、第 523 號、第 636 號參照），惟亦係定期失效，於適用當時仍屬合法有效之法律，且本件非屬聲請釋憲之原因案件，是尚不影響本件之判斷，先予敘明。

3. 申請人主張其遭移送管訓等情，業據其提出之戶籍謄本、本部調閱之臺東縣成功戶政事務所檢送之戶籍遷徙資料為憑。觀諸前揭戶籍謄本記事欄及臺東縣成功戶政事務所檢送之遷入、遷出戶籍登記申請書欄所載之內容，足證申請人確有移送管訓之事實。

4. 惟前揭戶籍資料並無關於申請人遷入職訓總隊具體事由之記載，又經向相關機關函調申請人之管訓案卷亦未能調得。而縱觀申請人之前科素行，僅查得申請人於 62 年間曾涉殺人未遂之刑事案件，為臺北地檢署檢察官起訴（未調得刑事案卷

或起訴書、裁判書)，以及申請人於 66 年 7 月結束管訓後旋於 66 年 8 月 27 日又因涉犯共同恐嚇取財未遂案件遭判處有期徒刑 6 月確定，此有淡水分局檢送之刑案資料及申請人之前案簡列表及上開恐嚇取財未遂案件之判決書可稽，此外別無任何因思想、言論或政治立場而遭偵辦之紀錄，衡諸斯時管訓法制及運作實務，申請人遭移送管訓一事並非全無可能。再依本部所查得現有資料觀之，並未查見政府曾基於政治、思想等因素，而對申請人予以監控管制之情事，則尚難遽認申請人遭移送管訓係政府機關或公務員基於維護威權統治秩序本身，為確立統治權威不容冒犯之地位，基於「鞏固威權統治為目的」所為之處分。是以，本件依現有證據，尚難認有政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，而為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，自與促轉條例第 6 條之 1 第 1 項之平復行政不法之要件尚有未合。

三、據上論結，本件申請為無理由，爰依促轉條例第 6 條之 1 第 1 項、及平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會組織及運作辦法第 24 條，處分如主文。

中　華　民　國　1　1　3　年　4　月　1　8　日

部長　蔡　清　祥

如不服本件處分，應於接到本處分次日起 30 日內，依訴願法第 58 條第 1 項規定，繕具訴願書並檢附處分書影本送交本部核轉行政院提起訴願。